

0004860-30.2006.8.26.0456

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... dias. Não tenho outro processo. Esse roubo do bar eu já paguei com pena eu acho. Eu cheguei a ser preso pelo roubo do bar que foi praticado por um menino. Fiquei preso por oito meses pelo roubo do bar. Não tenho outra passagem. Só tenho briga com mulher, discutimos e ela me denunciou. Não fui condenado. São verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Foi sem arma. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

1ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0004860-30.2006.8.26.0456 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0004860-30.2006.8.26.0456

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 86/2004 - Delegacia de Polícia de Pirapozinho

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michel Rodrigues dos Santos

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Vistos.

MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque nas condições de tempo, lugar, forma e circunstâncias descritos na inicial, em concurso com outro indivíduo e mediante emprego de grave ameaça, teria roubado a motocicleta da vítima Paulo Antonio de Oliveira.

A denúncia foi recebida.

Processo suspenso na forma do artigo 366, do CPP e desmembrando com relação ao corréu.

Preso preventivamente e citado, a réu apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução criminal, a prova oral foi colhida.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de roubo restou demonstrada pelos documentos acostados aos autos, versões das testemunhas e declaração do próprio réu.

A autoria, da mesma forma, é certa.

A vítima Paulo Antônio de Oliveira afirmou que quando entregava o lanche a uma

cliente, foi abordado por dois indivíduos que, simulando estarem armados, anunciaram o assalto e determinaram que lhes entregasse a motocicleta, o que foi feito.

A vítima Osmar Batista Almeida, dono do veículo, disse que ele foi recuperado na cidade de Londrina-PR, após os autores do roubo terem sido identificados. Carlos Renato Ugolini Beltrame, policial civil, disse que investigava um delito de roubo a um bar, quando chegou ao seu conhecimento que o réu e seu comparsa Fábio Henrique Capozzi haviam roubado uma motocicleta. Questionados, ambos admitiram a subtração do veículo, inclusive auxiliarem os policiais a recuperá-lo.

Em juízo, o réu confessou o crime. Nesse sentido foi seu relato:

Estou preso há um ano e uns dez dias. Não tenho outro processo. Esse roubo do bar eu já paguei com pena eu acho. Eu cheguei a ser preso pelo roubo do bar que foi praticado por um menino. Fiquei preso por oito meses pelo roubo do bar. Não tenho outra passagem. Só tenho briga com mulher, discutimos e ela me denunciou. Não fui condenado. São verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Foi sem arma. Estava no escuro e coloquei a mão debaixo da camiseta, simulando portar uma arma. Moro no Paraná há dez anos. Eu morava em Londrina, mas depois que mataram meu irmão lá, fui morar em Pirapozinho. Vendi a moto que roubei na pedra, mas não me lembro o valor. Parece que o moleque contou e me descobriram. O Fabio Henrique falou que eu tinha vendido a moto. Tudo que ele falou é verdade. Acho que meu compara é o Fabio, que lembro pelo apelido de Capinho. Não estávamos armados no dia dos fatos. Minha filha tinha pedido um lanche e agimos na loucura. Era para pegar só o lanche, mas na hora pegamos a moto. Não ameaçamos o entregador. Ele desceu da moto e nos entregou o bem quando falamos que era um assalto.

Desta forma, não há dúvidas de que o crime ocorreu e de que o réu é seu autor.

Quanto à majorante referente ao concurso de pessoas, restou devidamente comprovada.

A vítima foi enfática ao dizer que foi roubada por dois indivíduos, ao tempo em o réu admitiu ter cometido a infração penal em companhia da pessoa de Fábio Henrique Capozzi.

Desta feita, as provas colhidas são suficientes para o seguro decreto condenatório. Inexistindo causas que afastam a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam sua punibilidade, reconheço a existência do delito descrito na denúncia e passo a aplicar a pena, conforme critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são todas favoráveis, razão pela qual fixo a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Deixo de atenuar a pena devido à confissão em respeito à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de diminuição. Porém, presente a causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), do CP, de modo que majoro a reprimenda em 1/3, tornando-a definitiva em 05 ano e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa.

Estabeleço a quantia de 1/30 do salário-mínimo vigente à data do fato para cada dia multa, vez que não há provas das condições econômicas do condenado.

Nos termos do artigo 33, §2º, "b", do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque o crime foi cometido com violência/grave ameaça (artigo 44, inciso I, do Código Penal) e porque aquela é superior a 4 (quatro) anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Outrossim, o réu não faz jus à suspensão condicional da pena, em virtude do patamar alcançado pela reprimenda em concreto (artigo 77, "caput", do Código Penal).

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no (s) artigo (s) 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Em virtude do regime de pena fixado e considerando que o réu se encontra encarcerado há mais de 01 ano, autorizo-o a recorrer em liberdade, de modo que revogo sua prisão preventiva. Expeça-se Alvará de Soltura.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, ressalvada a gratuidade, que ora defiro.

Transitada em julgado a presente sentença:

a) Inclua-se o registro da condenação no Sistema Informatizado Oficial, porquanto o lançamento do nome do réu no rol dos culpados é providência desnecessária, ante a revogação do artigo 393, II, do Código de Processo Penal pelo artigo 4º, da Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011 e em vista do Provimento CGJ 33/2010, que extinguiu o Livro Rol dos Culpados;

b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, comunicando a condenação do(s) réu(s), com cópia desta decisão, para suspensão de seus direitos políticos, conforme artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

c) Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a condenação do(s) réu(s);

d) Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme artigo 105 da Lei n.º 7.210/84;

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se.

Pirapozinho, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA